

0001021-89.2018.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Importante notar que a aplicação do referido redutor de pena não altera a natureza do tráfico, que é crime equiparado a hediondo, não havendo separação - nem na Constituição da República e nem na Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 3756-3707, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

0001021-89.2018.8.26.0548 controle:2018/000805

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 976/2018 -

9º Distrito Policial de Campinas, 317/2018 - DISE - Delegacia de Investigações

Sobre Entorpecentes de Campinas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY CESAR ALMEIDA PRADO DE BARROS

Tipo Completo da Parte Terceiro Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Terceira Principal << Informação indisponível >>

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

WESLEY CESAR ALMEIDA PRADO DE BARROS, RG nº 71.925.161/SP, foi processado como

incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia (fls. 01/03). Aos 08.05.18 foi concedida a liberdade provisória ao acusado (fls. 83/85). Inicialmente o acusado foi notificado da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 111 e 120/127). A denúncia foi recebida aos 28.11.18, sendo o acusado citado aos 28.02.19 (fls. 132 e 153). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foi interrogado o réu. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa formulou pleitos alternativos de absolvição por insuficiência de provas ou fixação do regime aberto com substituição da pena. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDIDO. A ação é procedente. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para Tetrahydrocannabinol e cocaína (fls. 06/09, 12/15, 33/35 e 39/41). A autoria também consolidou-se. Com efeito, em seu interrogatório judicial o acusado assumiu a posse de uma porção de maconha que trazia consigo, dizendo-se usuário. Quanto ao restante da droga, limitou-se a negar a sua posse, sem apresentar as indispensáveis explicações, apenas insinuando que o flagrante teria sido forjado. Em relação ao dinheiro apreendido, alegou ser fruto de seu trabalho, à época, como servente de pedreiro. Os investigadores de polícia hoje ouvidos relataram tê-lo abordado em local de tráfico, após campana durante a qual puderam observar o acusado vendendo a terceiro droga que buscou em uma pequena moita. No momento da abordagem, o usuário fugiu e dispensou uma porção de cocaína. Com o réu foi encontrada uma porção de maconha e trinta e dois reais em dinheiro. Perto dele, no arbusto aonde ele se dirigia, foram localizadas outras porções de maconha e cocaína idênticas àquelas que o réu portava e que o usuário deixou cair. E não há porque negar crédito às palavras dos investigadores, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente o acusado, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela defesa que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, os policiais são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo porque duvidar de seus relatos. Realmente: “No que tange ao valor probatório do testemunho de policiais, há que se considerar que, por se tratar de agente público, goza também da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública. Não pode, pois, ser considerado inidôneo ou suspeito para prestar depoimento, por conta de mera condição funcional. Os autos não apontam motivos no sentido de que os policiais não agiram escorreitamente, ou de que tinham algum interesse em incriminar falsamente o Apelante” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1501997-51.2020.8.26.0548 – 12ª Câmara – Campinas – m.v. – j. 16.04.21 – Rel. Des. Paulo Rossi). Nesse contexto, lícito é atribuir ao réu a posse de todo entorpecente que foi apreendido, inclusive das porções que estavam no arbusto. A versão por ele apresentada em Juízo permaneceu completamente isolada nos autos diante das declarações prestadas pelos investigadores, que possuem fé pública e cuja atuação goza de presunção de legitimidade não infirmada por prova idônea em sentido contrário. A traficância restou plenamente configurada, na medida em que o réu foi surpreendido em local de tráfico, em plena atividade, vendendo a terceiros droga que mantinha escondida perto dele, em um arbusto, exatamente como fazem os chamados “traficantes de rua”, que costumam manter a maior parte do entorpecente armazenada a uma certa distância, vindo busca-lo aos poucos, à medida que vão efetuando as vendas, a fim de despistar a polícia. Felizmente, no caso, a abordagem foi precedida de campana que permitiu aos investigadores visualizar onde o réu deixava a droga escondida. A existência de dinheiro de origem não demonstrada é outra circunstância indicativa da comercialização, até porque o acusado não comprovou exercer qualquer ocupação lícita, o que vem reforçar a conclusão de que traficava como meio de subsistência. A eventual condição de usuário do acusado não tem o condão de afastar a traficância mesmo porque, não é incomum que usuários de droga pratiquem a mercancia para sustentar o próprio vício. Passo, pois, à individualização da pena do acusado (CP, arts. 59 e 68): A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B)

Circunstâncias atenuantes e agravantes: nada a considerar. C) Causas de aumento e diminuição de pena: em se tratando de réu tecnicamente primário e surpreendido com pouca droga e dinheiro, entendo cabível, excepcionalmente, a incidência do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, a despeito da condenação por fato posterior eis que, ainda assim, não há prova de que integre alguma organização criminosa ou se dedique ao tráfico. Assim sendo, presentes os requisitos legais, reduzo a pena em 2/3, resultando na reprimenda de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que torno definitiva. A pretendida substituição da pena mostra-se inviável pois, conforme já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: “Outrossim, cumpre registrar que, ainda que haja entendimento jurisprudencial em sentido contrário e mesmo que nos autos do Habeas Corpus nº 97.256, a expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” tenha sido incidentalmente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo promulgada a Resolução nº 05/2012 pelo Senado Federal, mantenho o entendimento no sentido da impossibilidade da referida conversão. Com efeito, inviável a fixação de penas restritivas aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Importante notar que a aplicação do referido redutor de pena não altera a natureza do tráfico, que é crime equiparado a hediondo, não havendo separação - nem na Constituição da República e nem na Lei nº 8.072/90 - dos crimes tipificados na Lei nº 11.343/06” (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1502363-27.2019.8.26.0548 - 4ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 07.07.20 - Rel. Des. Edison Brandão). O próprio artigo 44, inciso III, do CP, quando dispõe sobre a pena restritiva de direitos, estabelece que a medida deverá ser aplicada desde que “... os motivos e as circunstâncias indicarem que esta substituição seja suficiente...”. No caso, em se tratando de crime hediondo, evidentemente que a substituição não se mostraria adequada para a prevenção e repressão do delito. D) Apelar em liberdade: o réu tem direito a tanto uma vez que respondeu solto ao processo. E) Regime de cumprimento de pena: aberto, excepcionalmente, eis que suficiente para a prevenção e repressão do delito, dadas as singularíssimas circunstâncias do caso, em que o réu é tecnicamente primário e a quantidade de droga apreendida não é expressiva. Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 805/18 e CONDENO O RÉU WESLEY CESAR ALMEIDA PRADO DE BARROS, RG nº 71.925.161/SP, a cumprir 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e a pagar 166 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Transitada em julgado, tornem conclusos para designação de audiência de advertência. Custas pelo acusado no valor de 100 UFESPs, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. No mais, DECRETO a perda do numerário apreendido nos autos, cuja origem não foi demonstrada (fls. 42). P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 14 de março de 2022. Eu CLNS, Assistente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA